



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 11 DEL 15/01/2026	OGGETTO: INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CUP J27H24002020004 – Liquidazione Direzione Lavori
Registro Generale N. 20 DEL 16/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO:

- che occorre provvedere alla pavimentazione di diverse strade del centro urbano in quanto le sedi stradali risultano obsolete e danneggiata da diversi lavori di attraversamento da parte di Enti quali ENEL, TELECOM, SIDIGAS ecc.
- che l'ufficio tecnico su indicazione dell'amministrazione ha individuato quali via Santa Croce, via San Nicola, via Sant'Angelo le strade oggetto di intervento;
- che con Delibera di Giunta Comunale n°91 del 12/11/2024 con la quale si approvava il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica per € 157.868,10;
- Che con Delibera di Giunta Comunale N° 88 del 24/06/2025 e' stato approvato il progetto esecutivo aggiornato per "INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CUP J27H24002020004"

Considerato che occorre affidare il servizio in oggetto per consentire il corretto svolgimento dell' opera pubblica.

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha effettuato un'indagine di mercato tra gli operatori che sono abilitati a svolgere il servizio in oggetto e presenti sul territorio;

Che con determina N. 428 DEL 21/11/2025 Registro Generale N. 667 DEL 25/11/2025 si è proceduto ad affidare il servizio in oggetto all'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), come per legge, per un totale pari ad € 4.500,00 oltre IVA ed oneri come per legge;

ACCERTATO che l'incarico è stato svolto in maniera professionale con la dovuta efficienza e precisione;

RITENUTO di dover procedere al saldo della fattura;

Vista la fattura n. FPA 2/26 del 13/01/2026, acquisita al prot. n. 00516 del 13/01/2026, dell'importo complessivo pari ad € 4.682,08, emessa dall'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), quale saldo per l'incarico svolto;

RITENUTO che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 3102.2

Descrizione: PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE

Codice: 2.02.01.04.002

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE** all'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), la fattura n. FPA 2/26 del 13/01/2026, acquisita al prot. n. 00516 del 13/01/2026, dell'importo complessivo pari ad € 4.682,08 per i servizi svolti in oggetto;
3. **DI SUBORDINARE** il pagamento della fattura n. FPA 2/26 del 13/01/2026, acquisita al prot. n. 00516 del 13/01/2026, dell'importo complessivo pari ad € 4.682,08 per i servizi svolto in oggetto, emessa dall'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), all'accredito delle somme da parte della "Cassa Depositi e Prestiti";
4. **DI DARE ATTO:**
 - che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su:
Esercizio finanziario di esigibilità: 2025
Capitolo: 3102.2 – impegno 912/2025
Descrizione: PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE
Codice: 2.02.01.04.002;
 - che il progetto ha il seguente **CIG. B79ABC98CC**;
 - che il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;
5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 16/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 15/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CUP J27H24002020004 – Affidamento Direzione Lavori CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PAVIMENTAZION STRADE INTERNE Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.04.002	8.1	3102.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
912	€ 5.709,60	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PESCIONE PASQUALE - Progressivo Fornitore: 3408
Codice Fiscale: PSCPQL79E19A509T P.Iva: 02506510649

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
26	4.682,08	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PESCIONE PASQUALE

Avella (AV), 16/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 16/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 38, e vi rimarrà fino al 31/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 20 del 16/01/2026;

Oggetto: INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CUP J27H24002020004 – Liquidazione Direzione Lavori

Avella (AV), 16/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella